

# ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Non-Disclosure Agreement

Ref: NDA-2026-MX-001 • Documento 1 de 5

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha:                     | 22 de enero de 2026                                                                                         |
| Jurisdiccion aplicable:    | Estados Unidos Mexicanos                                                                                    |
| Legislacion de referencia: | Codigo de Comercio, Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares (LFPDPPP) |
| Moneda:                    | Dolares de los Estados Unidos de America (USD)                                                              |

## CLAUSULA PRIMERA — PARTES E IDENTIFICACION

El presente Acuerdo de Confidencialidad (en adelante, el “**Acuerdo**”) se celebra entre:

**GLOBAL BANK CORP**, sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de America, con oficinas de representacion en Ciudad de Mexico, Paseo de la Reforma No. 505, Piso 42, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, representada por el Sr. James R. Mitchell, en su caracter de Vice President of Strategic Partnerships (en adelante, la “**Parte Reveladora**”);

y

**FINTECH MEXICO S.A. DE C.V.**, sociedad mercantil mexicana, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1602, Col. Credito Constructor,

Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03940, Ciudad de Mexico, representada por la Lic. Maria Fernanda Gutierrez Lopez, en su caracter de Directora General (en adelante, la “**Parte Receptora**”).

Ambas partes, conjuntamente denominadas las “**Partes**” e individualmente una “**Parte**”.

---

## CLAUSULA SEGUNDA — DEFINICIONES

---

**2.1.** Para los efectos del presente Acuerdo, se entendera por “**Informacion Confidencial**” toda informacion, datos o documentacion, en cualquier formato o soporte (escrito, oral, electronico, visual o de cualquier otra naturaleza), que la Parte Reveladora comunique o ponga a disposicion de la Parte Receptora, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

- **a) Informacion tecnica:** codigo fuente, algoritmos, arquitectura de sistemas, especificaciones tecnicas, prototipos, diseños, patentes y solicitudes de patentes, invenciones, metodologias y procesos.
- **b) Informacion comercial:** planes de negocio, estrategias comerciales y de mercadotecnia, listas de clientes y proveedores, condiciones contractuales con terceros, estructuras de precios y margenes.
- **c) Informacion financiera:** estados financieros, proyecciones, presupuestos, valoraciones, estructuras de costos y condiciones de financiamiento.
- **d) Informacion organizacional:** organigramas, politicas internas, datos de empleados, planes de contratacion y condiciones de remuneracion.
- **e) Datos personales:** cualquier informacion sujeta a la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento.

**2.2.** La informacion oral se considerara confidencial si asi se indica en el momento de su divulgacion y se confirma por escrito en un plazo de **cinco (5) dias habiles**.

**2.3. Exclusiones.** No tendra la consideracion de Informacion Confidencial aquella que:

- a) Sea de dominio publico al momento de su divulgacion o llegue a serlo sin mediar incumplimiento del presente Acuerdo.
- b) Se encontrara legitimamente en poder de la Parte Receptora con anterioridad a su divulgacion, sin estar sujeta a obligacion de confidencialidad.
- c) Fuera recibida licitamente de un tercero sin restricciones de divulgacion.
- d) Fuera desarrollada de forma independiente por la Parte Receptora sin utilizar la Informacion Confidencial.
- e) Deba ser divulgada por mandato de ley, resolucion judicial o requerimiento de autoridad competente (incluyendo la Comision Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de Mexico o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales), previa notificacion a la Parte Reveladora en el plazo mas breve posible.

---

## **CLAUSULA TERCERA — OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD**

---

**3.1.** La Parte Receptora se obliga a:

- **a)** Mantener la Informacion Confidencial en estricta reserva, aplicando medidas de seguridad no inferiores a las que utiliza para proteger su propia informacion confidencial de similar naturaleza, y en todo caso, con un nivel razonable de diligencia.
- **b)** No revelar, comunicar, transferir ni poner a disposicion de terceros la Informacion Confidencial sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Parte Reveladora.

- **c)** Utilizar la Informacion Confidencial exclusivamente para la finalidad de evaluacion del proyecto denominado **“Integracion de Pagos Digitales Transfronterizos”**.
- **d)** Limitar el acceso a la Informacion Confidencial a aquellos empleados, directivos, asesores y colaboradores que estrictamente necesiten conocerla (“Personas Autorizadas”), garantizando que dichas personas se encuentren vinculadas por obligaciones de confidencialidad no menos restrictivas que las contenidas en el presente Acuerdo.
- **e)** Notificar a la Parte Reveladora cualquier uso no autorizado, divulgacion indebida o sospecha de brecha de seguridad que afecte a la Informacion Confidencial.

**3.2. Periodo de confidencialidad.** Las obligaciones de confidencialidad tendran una vigencia de **cinco (5) anos** contados a partir de la fecha de divulgacion de cada elemento de Informacion Confidencial.

---

## **CLAUSULA CUARTA — LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

---

**4.1.** La responsabilidad total acumulada de cada Parte por incumplimiento del presente Acuerdo no excedera de **setecientos cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de America (USD \$750,000.00)**, salvo en los supuestos contemplados en la clausula 4.2.

**4.2. Excepciones al limite de responsabilidad.** El limite establecido en la clausula 4.1 NO sera de aplicacion en los siguientes supuestos:

- **a) Dolo o culpa grave** en la divulgacion de Informacion Confidencial.
- **b) Divulgacion a competidores directos** de cualquiera de las Partes.
- **c) Incumplimiento de la LFPDPPP** que derive en procedimiento sancionador del INAI o reclamacion de los titulares de datos personales.
- **d) Uso de la Informacion Confidencial para fines distintos** a los autorizados en el presente Acuerdo.

**4.3.** La Parte incumplidora indemnizara a la otra Parte por todos los danos directos, incluidos los costos legales razonables y los gastos derivados de la mitigacion de la divulgacion no autorizada. Quedan excluidos los danos indirectos, el lucro cesante y los danos consecuenciales, salvo en los supuestos de la clausula 4.2.

**4.4.** Sin perjuicio de lo anterior, la Parte afectada podra solicitar medidas cautelares ante los tribunales competentes para prevenir o hacer cesar cualquier incumplimiento.

---

## CLAUSULA QUINTA — VIGENCIA Y TERMINACION

---

**5.1. Vigencia.** El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y tendra una duracion de **tres (3) anos**, prorrogable automaticamente por periodos sucesivos de **un (1) ano**, salvo que cualquiera de las Partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo con una anticipacion minima de **noventa (90) dias** a la fecha de vencimiento del periodo en curso.

**5.2. Terminacion anticipada.** Cualquiera de las Partes podra dar por terminado anticipadamente el presente Acuerdo mediante notificacion por escrito a la otra Parte con un preaviso minimo de **treinta (30) dias**, en los siguientes supuestos:

- **a) Por mutuo consentimiento** de las Partes, formalizado por escrito.
- **b) Por incumplimiento sustancial** de cualquiera de las obligaciones, siempre que no haya sido subsanado en un plazo de **quince (15) dias habiles** desde la notificacion.
- **c) Por concurso mercantil**, liquidacion, disolucion o cese de actividades de cualquiera de las Partes.
- **d) Por cambio de control** en la titularidad de cualquiera de las Partes (fusion, adquisicion o transmision de mas del 50% del capital social), salvo consentimiento de la otra Parte.

- **e) Por conclusion del proyecto** objeto de evaluacion, una vez completada la devolucion o destruccion de la Informacion Confidencial conforme a la clausula septima.

**5.3. Supervivencia.** La terminacion o expiracion del presente Acuerdo no afectara la vigencia de las obligaciones de confidencialidad previstas en la clausula 3.2, ni las clausulas cuarta (Responsabilidad), sexta (Jurisdiccion) y septima (Devolucion), que continuaran en pleno vigor.

---

## CLAUSULA SEXTA — LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION

---

**6.1. Legislacion aplicable.** El presente Acuerdo se regira e interpretara de conformidad con las leyes vigentes de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo elCodigo de Comercio y la legislacion mercantil aplicable.

**6.2. Resolucion de controversias.** Las Partes acuerdan resolver cualquier controversia derivada del presente Acuerdo conforme al siguiente procedimiento:

- **Fase 1 — Negociacion directa:** Las Partes procuraran resolver la controversia de buena fe mediante negociacion directa entre sus representantes legales durante un plazo de **treinta (30) dias naturales**.
- **Fase 2 — Mediacion:** De no alcanzarse acuerdo, las Partes someterian la controversia a mediacion ante el **Centro de Mediacion de la Camara Nacional de Comercio (CANACO) de la Ciudad de Mexico**, durante un plazo maximo de **sesenta (60) dias naturales**.
- **Fase 3 — Jurisdiccion ordinaria:** Agotadas las fases anteriores, las Partes se someten a la jurisdiccion de los **Juzgados Civiles y Mercantiles de la Ciudad de Mexico**, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de domicilio presente o futuro.

**6.3.** No obstante, cualquiera de las Partes podra solicitar directamente ante los tribunales competentes la adopcion de **medidas precautorias urgentes** para la proteccion de la Informacion Confidencial.

---

## **CLAUSULA SEPTIMA — DEVOLUCION Y DESTRUCCION DE INFORMACION**

---

**7.1.** A la terminacion del presente Acuerdo por cualquier causa, o en cualquier momento a solicitud de la Parte Reveladora, la Parte Receptora debera, en un plazo maximo de **quince (15) dias habiles**:

- **a) Devolver** a la Parte Reveladora todos los originales y copias de documentos, archivos, soportes y materiales que contengan Informacion Confidencial; o
- **b) Destruir** de manera segura e irreversible toda la Informacion Confidencial, incluyendo copias digitales, correos electronicos, archivos en la nube y respaldos, utilizando metodos conformes a estandares de seguridad reconocidos.

**7.2.** La Parte Receptora emitira una **constancia de devolucion o destruccion** firmada por su representante legal en un plazo de **cinco (5) dias habiles** tras completar el proceso.

**7.3. Excepcion legal.** La Parte Receptora podra retener unicamente la Informacion Confidencial cuya conservacion sea exigida por la legislacion mexicana aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

---

## **FIRMAS**

**En la Ciudad de Mexico, a 22 de enero de 2026**

**Por GLOBAL BANK CORP**  
**(Parte Reveladora)**

**Por FINTECH MEXICO S.A. DE**  
**C.V.**  
**(Parte Receptora)**

Nombre: .....  
.....  
Cargo: .....  
.....  
Firma: .....  
.....

Nombre: .....  
.....  
Cargo: .....  
.....  
Firma: .....  
.....

.....  
*NDA-2026-MX-001 • Global Bank Corp / FinTech Mexico S.A. de C.V. • Confidencial*

